

"भारत के राष्ट्रपति का पद एक नाममात्र के प्रमुख से एक प्रभावशाली संस्था के रूप में विकसित हुआ है।" राष्ट्रपति से सम्बन्धित संवैधानिक प्रावधानों की जांच करें और विश्लेषण करें कि क्यों वे इसकी भूमिका को विकसित हुई हैं ?

भारतीय संविधान के भाग-5 अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। राष्ट्रपति एक नाममात्र के कार्यकारी प्रमुख हैं जो अनुच्छेद 74 के तहत मंत्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करते हैं।

यद्यपि राष्ट्रपति का पद प्रारम्भ में नाम औपचारिक था परन्तु राजनीति परिस्थितियों, न्यायिक व्याख्या और गठबंधन की राजनीति के धीरे-धीरे इसकी भूमिका को विकसित किया है।

राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्तियाँ

शक्तियाँ	संविधान में प्रावधान
① कार्यकारी शक्तियाँ	मंत्रिपरिषद् की सलाह (अनुच्छेद - 74) प्रधानमंत्री से शासन सम्बन्धी जानकारी पाने का अधिकार (अनुच्छेद - 78)
② विधायी शक्तियाँ	अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद (123) संसद की मंगल स्थापित (अनुच्छेद - 85)

③ न्यायिक शक्तियाँ ⇒ अनुच्छेद 72 (हागादान शक्ति)

④ आपातकालीन शक्तियाँ

- राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)
- संवैधानिक आपातकाल (अनुच्छेद 356)
- विन्तीय आपातकाल (अनुच्छेद 360)

⑤ विवेकाधीन शक्तियाँ

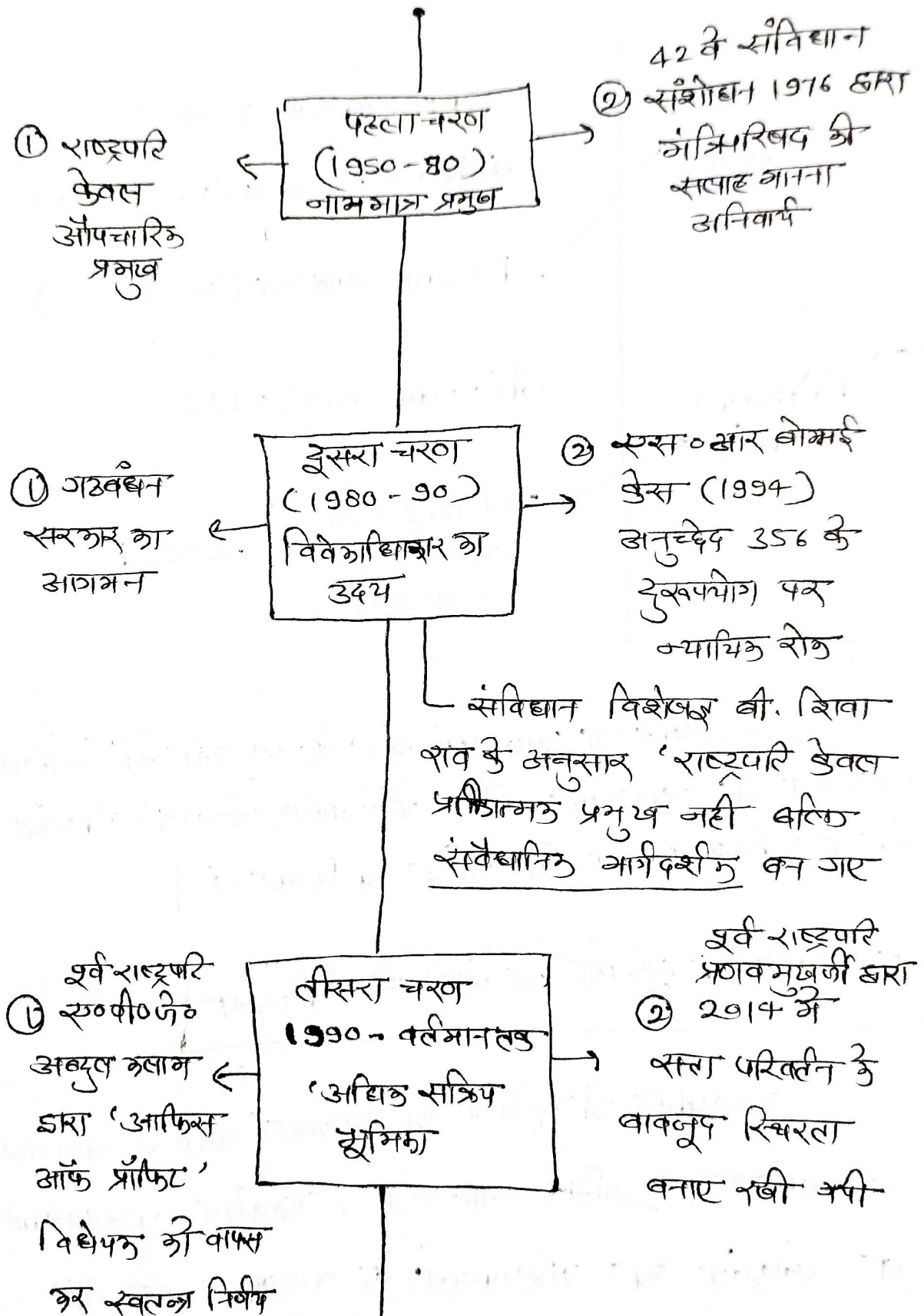
- वीथी पावर (अनुच्छेद 111)
- असंबंधित संसद में प्रधानमंत्री के नियुक्ति (अनुच्छेद 75) से सम्बन्धित

राष्ट्रपति के उक्त शक्तियों के सन्दर्भ में ग्रैनविल आस्टिन ने राष्ट्रपति को 'संवैधानिक संरक्षक' की संज्ञा दी है विशेष रूप से संघ की स्थिति में।

राष्ट्रपति की भूमिका का ऐतिहासिक विकास

राष्ट्रपति की भूमिका का विकास बदलते राजनीतिक परिस्थितियों, न्यायिक व्याख्याओं, गठबंधन की राजनीति व लोकतंत्र की परिपक्वता के कारण धीरे-धीरे महत्वपूर्ण हो गयी है।

इसके विकास के चरण निम्न हैं -



राष्ट्रपति की शक्ति के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण

① गठबंधन राजनीति

पूर्ण बहुमत का अभाव व स्पष्ट बहुमत पार्टी के अनुपस्थिति के कारण राष्ट्रपति की विवेकधिकार शक्ति 'प्रधानमंत्री की नियुक्ति' की महत्ता बढ़ी है।

(उदा०) 1989 के बाद राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति में विवेकधिकार का प्रयोग

② न्यायिक व्याख्या

→ न्यायपालिका द्वारा विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या

(उदा०) सुप्रीम कोर्ट केस 1994 में अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को सीमित

③ अध्यादेश जारी करने की शक्ति

→ जब संसद सत्र में ना होती अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है।

(उदा०) सुप्रीम कोर्ट केस द्वारा 'ऑफिस ऑफ प्रॉफिट' बिल को वापस लेना / ठीक-ठीक नहीं करना।

ए०पी०जे० अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक 'इन्साइड
माइंड' में कहा है "राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रमुख
नहीं बल्कि वे देश के नैतिक और संवैधानिक मार्गदर्शक
भी हैं।" जिसका कारण राष्ट्रपति द्वारा सरकार के
गठन, संकट प्रबंधन व संवैधानिक संतुलन को बनाए
रखने में अहमपूर्ण भूमिका के कारण है जिसके
दिशानिर्देश लोकतंत्र को स्वस्थ बनाएंगे।